

<제14장 쟁의행위.제5절 준법투쟁>

I. 의의

- 준법투쟁이란 근로자 또는 노동조합이 법령, 단체협약, 취업규칙 등 노사 간에 정해진 규정을 엄격하게 준수하면서 평소보다 작업 속도나 능력을 고의적으로 저하시켜 사용자에게 경제적인 압박을 가하고 주장을 관철하려는 집단적 행위를 의미한다. 이는 파업과 같은 근로 제공의 거부가 아닌 불완전한 근로 제공의 한 형태이다.

II. 유형

1. 권리행사형 준법투쟁

- 권리행사형 준법투쟁이란 근로자가 법령이나 단체협약 등에 보장된 개별 근로자의 권리를 집단적으로 정당하게 행사하는 형식을 취하면서, 결과적으로 업무의 능력을 저하시키려는 행위를 의미한다. (예 : 연월차 유급휴가를 일시에 집중적으로 사용하는 행위, 노동조합 활동 시간을 규정상 허용되는 최대한으로 사용하는 행위 등)

2. 안전투쟁형 준법투쟁

- 안전투쟁형 준법투쟁이란 근로자가 산업안전보건법이나 운행 규정 등의 안전 관련 규정을 평소보다 훨씬 엄격하게 준수함으로써 작업 또는 운행의 효율을 고의로 떨어뜨리는 행위를 의미한다. (예 : 안전 점검 시간을 규정상 최대로 늘리거나, 규정 속도를 엄격히 준수하여 운행하는 행위 등)

III. 준법투쟁의 쟁의행위 해당 여부

1. 문제점

- 준법투쟁은 법령이나 규정을 위반하지 않는다는 외형을 가지지만, 집단적으로 근로 제공의 능력을 저하시켜 사용자의 업무 운영을 저해한다는 점에서 노조법상 쟁의행위에 해당하느냐 여부가 문제된다. 쟁의행위에 해당해야만 정당성 판단을 받고 민형사상 면책이 가능하다.

2. 학설

(1) 쟁의행위 해당설

- 노조법 제2조 제6호의 쟁의행위 정의는 파업, 태업, 직장폐쇄 기타 노동관계 당사자의 주장 관철을 위한 행위와 이에 대항하는 행위를 포함한다. 준법투쟁 역시 집단적 주장 관철을 목적으로 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위이므로, 태업에 준하거나 기타 행위로서 쟁의행위에 해당한다고 보는 견해이다.

(2) 쟁의행위 비해당설

- 준법투쟁은 근로자가 근로계약상 의무를 완전히 이행하는 외형을 가지므로, 근로의 정지 또는 불완전한 제공을 핵심으로 하는 태업과는 구별되며, 따라서 노조법상 쟁의행위에 해당하지 않는다고 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 준법투쟁이 비록 법규를 준수하는 외관을 가지더라도, 주장의 관철을 목적으로 하여 집단적으로 이루어지고 사용자의 정상적인 업무 운영을 저해하는 행위라면, 노조법 제2조 제6호의 태업 또는 기타 행위에 해당하여 쟁의행위로 볼 수 있다는 입장을 취한다.

4. 검토

- 판례의 태도인 쟁의행위 해당설이 타당하다고 판단된다. 준법투쟁의 궁극적인 목적이 주장의 관철을 통해 사용자에게 압력을 가하는 것이며, 법규를 엄격하게 준수한다는 외형만으로 실질적인 쟁의성을 부정할 수 없기 때문이다. 따라서 준법투쟁의 정당성은 쟁의행위의 정당성 요건(주체, 목적, 수단/절차)에 의해 판단되어야 한다.

IV. 구체적 검토

1. 권리행사형 준법투쟁

(1) 쟁의행위 해당성

- 연월차 휴가와 같은 개별 근로자의 정당한 권리 행사는 그 자체로 정당하다. 그러나 이를 집단적으로 동시 다발적으로 행사하여 사업 운영을 고의적으로 마비시키려는 실질적인 의도가 인정되는 경우, 이는 권리의 남용이자 업무 운영을 저해하는 쟁의행위로 해석되어 정당성 심사를 받게 된다.

(2) 정당성

- 판례는 집단적인 휴가 사용이라도 그 목적이 근로조건의 결정에 관한 주장 관철이 아니라면 쟁의행위로 보지 않으나, 만일 주장 관철을 위한 실질적 의도가 인정될 경우, 권리 남용의 측면에서 수단의 정당성이 부정될 수 있다.

2. 안전투쟁형 준법투쟁

(1) 쟁의행위 해당성

- 안전규정의 엄격한 준수는 근로자의 안전 확보라는 정당한 목적을 가지지만, 이것이 집단적으로 이루어지고 사용자를 압박하려는 주장의 관철 목적이 부가되는 경우 쟁의행위에 해당한다.

(2) 정당성

- 판례는 안전투쟁형 준법투쟁이 폭력이나 파괴를 수반하지 않고, 단순히 규정을 준수하는 행위에 머문다면 정당성을 인정하는 경향이 있다. 그러나 규정 준수를 넘어 사용자의 업무 운영을 완전히 마비시키거나, 고의적인 지연을 통해 중대한 손해를 발생시키는 경우에는 정당성을 상실할 수 있다.

V. 결론

- 준법투쟁은 법규를 준수하는 외형을 가지나, 집단적인 주장 관철 목적과 업무 저해라는 실질을 갖는다면 노조법상 쟁의행위로 인정되어 정당성 심사를 받는다. 권리행사형 및 안전투쟁형 준법투쟁 모두 권리 남용이나 업무 마비의 정도가 사회 통념상 허용되는 범위를 초과할 경우 수단의 정당성을 상실하여 위법하게 될 수 있다.